

Clase 16 — SCA

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Sociedad en comandita por acciones

Concepto

La sociedad en comandita por acciones combina elementos de:

- la sociedad en comandita simple; y
- la sociedad anónima.

Su rasgo distintivo es que **la participación de los socios comanditarios se representa por acciones.**

Las dos categorías de socios

Socios comanditados

- administran la sociedad;
- responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada.

Socios comanditarios

- realizan aportes de capital;
- su participación está representada por acciones;
- responden únicamente hasta el monto de su aporte.

Régimen jurídico

La sociedad en comandita por acciones se rige:

1. por las normas específicas de los arts. 315 a 324 LGS;
2. supletoriamente, por las normas de la sociedad anónima.

La administración corresponde exclusivamente a los socios comanditados.

Tipicidad

La existencia de ambas categorías de socios es un requisito esencial del tipo.

Posición de Vítolo

Vítolo sostiene que la sociedad debe conservar, en todo momento:

- al menos un socio comanditado puro; y
- al menos un socio comanditario puro.

Admite que un mismo socio pueda reunir ambas calidades siempre que ese requisito continúe cumpliéndose.

Normas aplicables

La sociedad en comandita por acciones se rige:

1. por las normas especiales de los arts. 315 a 324 LGS;
2. supletoriamente, por las normas de la sociedad anónima.

Vítolo explica que la remisión a la SA responde a que el capital social está representado por acciones.

Particularidades del régimen

Aunque la remisión legal es a la sociedad anónima, Vítolo señala que:

- las cuestiones vinculadas a las dos categorías de socios;
 - sus derechos y obligaciones;
 - y el régimen de responsabilidad,
- encuentran su referencia natural en las reglas de la sociedad en comandita simple.

Denominación y constitución

Denominación

- Puede utilizar **denominación social** o **razón social**.
- Si utiliza denominación, debe agregar “**Sociedad en Comandita por Acciones**” o “**S.C.A.**”.
- Si utiliza razón social, sólo puede integrarse con el nombre de los socios comanditados.

Constitución

- Instrumento público.
- Inscripción en el Registro Público.
- Aportes:
 - comanditados: cualquier aporte admitido por la ley;

- comanditarios: únicamente bienes susceptibles de ejecución forzada aportados en propiedad.

Administración y representación

Regla general

La administración puede ser ejercida por:

- uno o más socios comanditados;
- terceros;
- un directorio.

Los socios comanditarios no pueden administrar la sociedad.

Importante

ARTICULO 318. — La administración podrá ser unipersonal, y será ejercida por socio comanditado o tercero, quienes durarán en sus cargos el tiempo que fije el estatuto sin las limitaciones del artículo 257.

Remoción del socio administrador.

ARTICULO 319. — La remoción del administrador se ajustará al artículo 129, pero el socio comanditario podrá pedirla judicialmente, con justa causa, cuando represente no menos del Cinco por ciento(5 %) del capital.

El socio comanditado removido de la administración tendrá derecho a retirarse de la sociedad o a transformarse en comanditario.

Exclusión de los socios comanditarios

Fundamento

Vítolo entiende que la prohibición busca evitar que quien limita su responsabilidad pueda adoptar decisiones que comprometan la responsabilidad ilimitada de los socios comanditados.

Debate doctrinario

Se ha cuestionado esta solución porque:

- los terceros conocen quién administra mediante la registración;
- podría exigirse actuación conjunta;
- la ley admite administradores terceros;
- otros tipos societarios permiten administrar a socios con responsabilidad limitada.

Remoción de administradores

Regla general

El administrador puede ser removido por decisión de los socios.

- Como principio, la remoción puede efectuarse **sin expresión de causa**, salvo pacto en contrario.
- El contrato puede exigir la existencia de **justa causa**.

Particularidad

El socio comanditario que represente al menos el **5 % del capital** puede solicitar judicialmente la remoción por justa causa.

Efectos de la remoción

Si el administrador removido es socio comanditado, puede:

- continuar como socio comanditado;
- transformarse en socio comanditario;
- ejercer el derecho de receso.

La transformación en socio comanditario sólo es posible si la sociedad mantiene la existencia de, al menos, un socio comanditado y un socio comanditario puros.

Acefalía de la administración

Art. 320 LGS

Si la sociedad queda sin administradores:

- la situación debe regularizarse dentro del plazo de **tres meses**;
- el **síndico** designa un administrador provisorio.

El administrador provisorio:

- sólo puede realizar **actos ordinarios de administración**;
- debe actuar haciendo conocer su carácter de administrador provisorio;
- no asume la responsabilidad propia de un socio comanditado.

A diferencia de la sociedad en comandita simple, el socio comanditario no puede hacerse cargo transitoriamente de la administración.

Régimen de asambleas

Órgano de gobierno

El órgano de gobierno de la sociedad en comandita por acciones es la **asamblea**.
Se aplican las reglas de la sociedad anónima en materia de:

- convocatoria;
- quórum;
- mayorías;
- competencia;
- representación;
- funcionamiento.

Cómputo del quórum y de las mayorías

En la asamblea participan:

- los socios comanditados;
- los socios comanditarios.

Regla especial

Las partes de interés de los socios comanditados se consideran divididas en fracciones del mismo valor que las acciones para calcular:

- el quórum;
- las mayorías.

Restricciones al derecho de voto

Art. 322 LGS

El socio administrador **no puede votar** cuando la asamblea trate:

- su gestión;
- su responsabilidad;
- su remoción;
- la elección o remoción del síndico.

El socio administrador conserva el derecho a participar del debate, pero carece de voto en esos asuntos.

Cesión del socio comanditado

La cesión de la participación del socio comanditado requiere:

- aprobación de la asamblea extraordinaria;
- aplicación de las reglas del art. 244 LGS.

¿Por qué?

Porque la identidad del socio comanditado resulta esencial debido a su responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada.

Speaker notes